

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5314/2539

นายสม ยอดสุวรรณ
นางอุษณีย์ สิงคาลวณิชหรือศิริพัฒน์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1400

ที่ดินของจำเลยมีที่ดินของโจทก์เป็นทางภาระจำยอมอยู่แล้ว แม้จะมีทางออก
ทางอื่นโดยมีถนนสาธารณะตัดผ่านที่ดินของจำเลยก็หาทำให้ทางภาระจำยอมในที่ดิน
ของโจทก์ที่มีอยู่แล้วสิ้นไปไม่ กรณียังมีใช้เป็นเรื่องภาระจำยอมหมดประโยชน์แก่
สามยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400

ที่ดินของจำเลยมีที่ดินของโจทก์เป็นทางภาระจำยอมอยู่แล้ว แม้จะมีทางออก
ทางอื่นโดยมีถนนสาธารณะตัดผ่านที่ดินของจำเลยก็หาทำให้ทางภาระจำยอมในที่ดิน
ของโจทก์ที่มีอยู่แล้วสิ้นไปไม่ กรณียังมีใช้เป็นเรื่องภาระจำยอมหมดประโยชน์แก่
สามยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-กอบเกียรติ รัตนพานิช-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลแพ่ง - นายवास ลักษณะเลิศกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายวิบูลย์ มีอาสา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ